

UR59.01/23/HL

Reference number: g

\ g NOTICE



NOTARIAL DEED

[...]

The private deed attached to this deed for the purpose of notarization.

DEMERGER AND ACQUISITION AGREEMENT

1. Preamble

Invictus GmbH, FN 286666 v, Industriegebiet 1, A-7011 Siegendorf is the shareholder of *Invictus Cable GmbH*, FN 515573x as follows:

This excerpt is based on the general ledger supplemented by data from the collection of documents.
Last entry, excluding historical (deleted) data, on 29.03.2024 with the entry number 7
competent **court** Landesgericht Eisenstadt

1 Invictus Cable GmbH

LEGAL PORTFOLIO

1 Company with limited liability

domicile in

1 political municipality of Siegendorf

BUSINESS ADDRESS

1 Industrial area 1
7011 Siegendorf

BUSINESS LINE

1 **product development**

KAPITAE

1 EUR 35.000

SHAREHOLDER

STOCK INPUT

MADE HEREON

6 A Invictus GmbH
6EUR 25,900

.....
..EUR 25,900
Totals: EUR 35,000 EUR 35.000

With this agreement, *Invictus GmbH*, FN 286666 v splits off the company responsible for the production of extruded FFC - Flat Flexible Cable together with the participation in *Invictus Cable GmbH*, FN 515573x, *Industriegebiet 1, 7011 Siegendorf* (which carries out this production of extruded FFC - Flat Flexible Cable as a company), while retaining all other assets, by way of a spin-off for new formation pursuant to § 1 para. 2 no. 2 SpaltG and § 17 SpaltG, with the transferring company continuing to exist, to the newly established *Invictus Holding IC GmbH*, with its registered office in Siegendorf, by way of universal succession.

[...]

10.3 The operations of *Invictus GmbH* described in more detail above shall be transferred in their entirety. Taking into account the catch-all provision of section 10.4, the demerged assets include in particular:

- 10.3.1 those assets, provisions and liabilities that are shown in total in the opening balance sheet of *Invictus Holding IC GmbH* as of 01.07.2024 attached to this demerger agreement, in particular fixed assets and current assets as well as receivables and liabilities, taking into account the changes in inventory occurring in the period from 30.06.2024 and the effective date of the demerger at the time of entry into the commercial register, as evident from the records belonging to the accounting system of *Invictus GmbH*;
- 10.3.2 all contractual and legal relationships, in particular receivables and claims, including claims for damages, of *Invictus GmbH*, FN 286666 v arising from the SHARE SALE AND TRANSFER DEED with ELCOMPONICS HOLDINGS B.V. dated June 7, 2022, the SHAREHOLDERS AGREEMENT with ELCOMPONICS HOLDINGS B.V. dated June 7, 2022 and the COMPLETION MEMORANDUM dated 24.03.2023, even if such agreements, receivables and claims are concluded or should arise only after the draft of this demerger agreement;
- 10.3.3 the shareholding of *Invictus GmbH* in *Invictus Cable GmbH*, FN 515573x, *Industriegebiet 1, 7011 Siegendorf*, which corresponds to a fully paid-up capital contribution of EUR 25,900.00.
- 10.4 In accordance with the provisions of the previous paragraphs, Section 2 para. 1 no. 11 SpaltG states that assets that cannot be clearly allocated to one of the companies involved in the spin-off, i.e. the transferring company or the newly established company, are allocated to the acquiring company.

[...]



NOTARIATSAKT

Vor mir, **Doktor Michael SEIFNER**, öffentlicher Notar mit dem Amtssitz in 7210 Mattersburg ist heute in meiner Amtskanzlei in 7210 Mattersburg, Martinsplatz 7, anwesend -----

Herr **Doktor Harald REISZNER**, geboren am 27.10.1962 (siebenundzwanzigsten Oktober neunzehnhundertzweiundsechzig), 7323 Ritzing, Lange Zeile 45, in seiner Eigenschaft als selbständig vertretungsbefugter Geschäftsführer der Invictus GmbH mit Sitz in Siegendorf und als selbständig vertretungsbefugter Geschäftsführer der in Gründung befindlichen, durch den Spaltungsvorgang errichteten Invictus Holding IC GmbH mit Sitz in Siegendorf--- und übergibt mir mit Hinweis darauf über die rechtlichen und wirtschaftlichen Folgen des darin enthaltenen Vertrages vom Errichter derselben umfassend

informiert zu sein die diesem Akt beigeheftete Privaturkunde zum Zweck der notariellen Bekräftigung. -----

Ich habe diese Privaturkunde im Sinne des Paragraphen vierundfünfzig der geltenden Notariatsordnung geprüft und der Partei-----

Rechtsbelehrung

über die sich aus dieser Urkunde ergebenden Rechtsfolgen, besonders zivil- und handelsrechtlicher Natur, erteilt und diese insbesondere auf die mit dem Spaltungsvorgang in Verbindung stehenden wechselseitigen Rechte und Pflichten der aus dieser Spaltung hervorgegangen Gesellschaften, besonders die Zuordnung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten hingewiesen, besonders darauf, dass-----

die Vermögensteile entsprechend der im Spaltungsplan vorgesehenen Zuordnung jeweils im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die an dieser Spaltung beteiligten Gesellschaften übergehen bzw. verbleiben;-----

die Anteile an den beteiligten Gesellschaften entsprechend dem Spaltungsplan erworben werden; -----

die schuldbefreiende Wirkung von Zahlungen eines Schuldners an jede der beteiligten Gesellschaften solange diesem nicht bekannt wird welcher Gesellschaft die Forderung zugeordnet ist;-----

ein Gläubiger solange diesem nicht bekannt wird, welcher Gesellschaft die ihn betreffende Verbindlichkeit zugeordnet ist gegenüber jeder der Gesellschaften diese Verbindlichkeit betreffende Erklärung abgeben kann;-----

für die bis zur Eintragung der Spaltung gegründeten Verbindlichkeiten neben jener Gesellschaft der diese Verbindlichkeit zugeordnet ist alle übrigen an der Spaltung beteiligten Gesellschaften bis zur Höhe des ihnen jeweils zugeordneten Nettoaktivvermögens als Gesamtschuldner haftet; -----

den Gläubigern der übertragenden Gesellschaft über deren Verlangen Sicherstellung zu leisten ist; -----

über die Zuordnung von Vermögensteilen jeder der durch die Spaltung in seinem rechtlichen Interesse betroffen wird, zur Erteilung von Auskünften berechtigt ist.-

Ausfertigungen

Die Partei erteilt ihre Einwilligung, dass von diesem Notariatsakt beliebig viele Ausfertigungen, sowie einfache und beglaubigte Abschriften an sie selbst, die an der Spaltung beteiligten Gesellschaften sowie deren jeweilige Geschäftsführer und Liquidatoren erteilt werden können. -----

SPALTUNGS- UND ÜBERNAHMESVERTRAG

1. Präambel

Die *Invictus GmbH*, FN 286666 v, Industriegebiet 1, A-7011 Siegendorf ist Gesellschafterin der *Invictus Cable GmbH*, FN 515573x wie folgt:

Grundlage dieses Auszuges ist das Hauptbuch ergänzt um Daten aus der Urkundensammlung.

Letzte Eintragung, exklusiv historischer (gelöschter) Daten, am 29.03.2024 mit der Eintragsnummer 7

zuständiges Gericht Landesgericht Eisenstadt

FIRMA

1 Invictus Cable GmbH

RECHTSFORM

1 Gesellschaft mit beschränkter Haftung

SITZ in

1 politischer Gemeinde Siegendorf

GESCHÄFTSANSCHRIFT

1 Industriegebiet 1
7011 Siegendorf

GESCHÄFTSZWEIG

1 Produktentwicklung

KAPITAL

1 EUR 35.000

[...]

GESELLSCHAFTER/IN

STAMMEINLAGE

HIERAUF GELEISTET

A Invictus GmbH

6 EUR 25.900

6 EUR 25.900

[...]

Summen:

EUR 35.000

EUR 35.000

Die *Invictus GmbH*, FN 286666 v spaltet mit diesem Vertrag den für die Produktion von extrudierten FFC - Flat Flexible Cable samt der Beteiligung an der *Invictus Cable GmbH*, FN 515573x, *Industriegebiet 1, 7011 Siegendorf* (die diese Produktion von extrudierten FFC - Flat Flexible Cable als Gesellschaft wahrnimmt) unter Zurückbehaltung des gesamten übrigen Vermögens im Wege der Abspaltung zur Neugründung gem § 1 Abs 2 Z 2 SpaltG sowie § 17 SpaltG unter Fortbestand der übertragenden Gesellschaft verhältnismäßig im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die dadurch neu errichtete *Invictus Holding IC GmbH*, mit dem Sitz in Siegendorf ab.

10. Genaue Beschreibung und Zuordnung der Vermögensteile sowie sonstige Vermögenszuteilung (§ 2 Abs 1 Z 10 und Z 11 SpaltG)

10.1 Gegenstand der Abspaltung zur Neugründung ist der, der übertragenden Gesellschaft gehörende Betrieb, der für die *Invictus Cable GmbH*, FN 515573x als konzernleitende Holding fungiert und operative Betriebsfunktionen für die Produktion extrudierten FFC - Flat Flexible Cable- in erster Linie für die Automobilindustrie, jedoch auch für white goods und für andere Bereiche in der Industrie einsetzbar, in folgenden Bereichen wahrnimmt:

Asset Management, beinhaltend insbesondere Trading und Development (Projektentwicklung), Marketing und Immobilienmanagement, Finanzierung, inklusive Liquiditätsplanung und -sicherung; Controlling; Beteiligungsmanagement; Investor Relations; Public Relations; Human Resources; Organisationsentwicklung; IT sowie Konzernrechnungswesen und Buchhaltung („operative Betriebsfunktionen“) und die Beteiligung an der *Invictus Cable GmbH*, FN 515573x, *Industriegebiet 1, 7011 Siegendorf*, die einer zur Gänze einbezahlten Stammeinlage von Euro 25.900,00 entspricht.

Die Übertragung erfolgt mit allen Aktiva und Passiva sowie mit allen tatsächlichen und rechtlichen Bestandteilen und mit allem tatsächlichen und rechtlichen Zubehör nach den Bestimmungen dieses Spaltungsplans, auf Grundlage der Eröffnungsbilanz der *Invictus Holding IC GmbH* zum 01.07.2024, die der Schlussbilanz der übertragenden Gesellschaft zum 30.06.2024 entnommen ist und welche die von der neu errichteten Gesellschaft zu übernehmenden Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten aufweist. Dieser Teilbetrieb umfasst die Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten sowie Aktiva und Passiva, wie diese in der Eröffnungsbilanz der *Invictus Holding IC GmbH* zum 01.07.2024 ausgewiesen sind. Die Abspaltung zur Neugründung umfasst weiters alle nicht bilanzierungsfähigen Rechtsverhältnisse sowie Vermögensgegenstände, die zu dieser Beteiligung gehören. Das bei der übertragenden Gesellschaft verbleibende Vermögen ist in der Spaltungsbilanz der übertragenden Gesellschaft zum 01.07.2024 dargestellt.

10.2 Sofern dem zu übertragenden Vermögen zugehörige Vermögensgegenstände oder Verbindlichkeiten bilanzierungsfähig sind, aber in der Eröffnungsbilanz der *Invictus Holding IC GmbH* zum 01.07.2024 nicht ausgewiesen sind, gehen solche Vermögensgegenstände oder Verbindlichkeiten auf die neu errichtete Gesellschaft über. Soweit Vermögensgegenstände oder Verbindlichkeiten dem von der Abspaltung zur Neugründung nicht berührten Restvermögen zugehörig sind, sind sie von der Abspaltung zur Übernahme nach diesem Vertrag ausgenommen und gehen nicht auf die neu errichtete Gesellschaft über.

10.3 Der vorstehend näher beschriebene Betrieb der *Invictus GmbH* wird zur Gänze übertragen. Unter Berücksichtigung der Auffangregelung des Punktes 10.4. umfasst das Spaltungsvermögen insbesondere:

10.3.1 jene Aktiva, Rückstellungen und Verbindlichkeiten, die in der diesem Spaltungsvertrag angeschlossenen Eröffnungsbilanz der *Invictus Holding IC GmbH* zum 01.07.2024 insgesamt ausgewiesen sind, insbesondere Gegenstände des Anlagevermögens und Gegenstände des Umlaufvermögens sowie Forderungen und Verbindlichkeiten, unter Berücksichtigung der im Zeitraum vom 30.06.2024 bis zur Wirksamkeit der Spaltung im Zeitpunkt der Eintragung in das Firmenbuch eintretenden Bestandsveränderungen, die aus den zum Rechnungswesen der *Invictus GmbH* gehörenden Aufzeichnungen ersichtlich sind;

10.3.2 alle Vertrags- und Rechtsverhältnisse, insbesondere Forderungen und Ansprüche, auch Schadenersatzansprüche, der *Invictus GmbH*, FN 286666 v aus dem SHARE SALE AND TRANSFERE DEED mit der ELCOMPONICS HOLDINGS B.V. vom 07.06.2022, dem SHAREHOLDERS AGREEMENT mit der ELCOMPONICS HOLDINGS B.V. vom 07.06.2022 sowie dem COMPLETION MEMORANDUM vom 24.03.2023 auch soweit derartige Vereinbarungen, Forderungen und Ansprüche erst nach Aufstellung des Entwurfs dieses Spaltungsvertrages abgeschlossen werden oder entstehen sollten;

10.3.3 die Beteiligung der *Invictus GmbH* an der *Invictus Cable GmbH*, FN 515573x, *Industriegebiet 1, 7011 Siegendorf*, die einer zur Gänze einbezahlten Stammeinlage von Euro 25.900,00 entspricht.

10.4 Im Einklang mit den Regelungen der vorangegangenen Absätze wird gem § 2 Abs 1 Z 11 SpaltG festgehalten, dass Vermögensteile, die nicht eindeutig einer an der Abspaltung beteiligten Gesellschaften, das heißt der übertragenden Gesellschaft oder der neu errichteten Gesellschaft, zugeordnet werden können, der übernehmenden Gesellschaft zugeordnet werden.

11. Barabfindung (§ 2 Abs 1 Z 13 SpaltG)

Die Festlegung eines Barabfindungsgebots entfällt, weil es sich bei dieser Spaltung um eine verhältnismäßige Spaltung durch Übertragung von Vermögen von einer Aktiengesellschaft auf eine andere Aktiengesellschaft handelt.

12. Spaltungsbericht (§ 4 SpaltG) und Spaltungsprüfung (§ 5 SpaltG)

Festgehalten wird, dass die Gesellschafter der *Invictus GmbH*, FN 286666 v, gemäß § 4 Absatz 2 SpaltG auf die Erstattung des Spaltungsberichts der Geschäftsführer der übertragenden Gesellschaft und der übernehmenden Gesellschaft verzichten werden.

Festgehalten wird weiters, dass die Gesellschafter der neu gegründeten (übernehmenden) Gesellschaft gemäß § 5 Absatz 6 SpaltG auf eine Spaltungsprüfung verzichten werden.